

Zahid bin Abd Aziz

lwn.

Rashidah binti Abd Rahman

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 2305-A0010-452-0055 dan 2305-A0010-452-0056, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajjah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel)
21 November 2023/ 8 RabiulAkhir 1445H]

Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Peguan Syarie:

Pemohon : *Tuan Muhammad Shamsyuar bin Jasmin (Tetuan Shamsyuar & Ass)*

Responden: *Dato' Mohd Zaidi bin Mohd Zain & Norfaizah binti Ramli (Tetuan Zaidi Zain & Associates)*

FAKTA KES

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan berdasarkan Seksyen 238 dan Seksyen 142 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon sepatutnya memfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh Pemohon menerima Notis Bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap (Borang MS 30)

iaitu pada tarikh 13/10/2022 namun begitu Pemohon telah gagal untuk berbuat demikian dan tarikh akhir pada 28/11/2022.

[3] Sehubungan itu, Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan dan Menyerahkan rekod Rayuan pada 25/5/2023 setelah berlalu 5 bulan 27 hari dari tarikh akhir Rekod Rayuan sepatutnya difail dan diserahkan iaitu 28/11/2022.

[4] Pemohon menyatakan bahawa peguam yang mengendalikan kes rayuan ini adalah peguam yang berlainan semasa perbicaraan kes Mutaah. Ini menyebabkan kelewatan yang berlaku disebabkan oleh Pemohon atau peguam Syarie Pemohon tidak dapat memperolehi sebahagian besar salinan pliding bagi kes induk Tuntutan Mutaah Saman No: 10400-016-0459-2017.

[5] Responden tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon dan menyatakan bahawa pihak Pemohon telah gagal membuktikan wujudnya tindakan wajar peringkat awal telah diambil oleh Pemohon dan Responden telah memohon agar kos sebanyak RM10,000.00 dikenakan ke atas Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak.

[6] Dari sudut bidang kuasa, suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Memfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan kerana telah berlaku kelewatan. Berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan dalam Enakmen No. 4 Tahun 2003, Alasan Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh penerimaan Borang MS 30. Seksyen 142 (2) (3) Enakmen No. 4 Tahun 2003 memperuntukkan:

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan

rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[8] Banyak penghakiman telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini yang telah memberikan panduan dalam menilai kewajaran sesuatu permohonan melanjutkan tempoh masa sebegini antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain* di Negeri Selangor yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz*, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan,*
- ii. Alasan kepada kelewatan,*
- iii. Kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. Tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan bukan

suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[9] Dari aspek “tempoh kelewatan”, Kami boleh menerima bahawa tempoh 5 bulan 27 hari kelewatan adalah tempoh yang masih boleh Kami pertimbangkan untuk diberikan kelulusan.

[10] Meneliti “sebab berlakunya kelewatan”, Kami dapati sebab yang dinyatakan adalah berpunca daripada kecuaiian pihak Peguam Syarie Pemohon dalam mengambil tindakan bagi membolehkan Rekod Rayuan difailkan dan diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan. Berdasarkan kes *Aziah bin Abdul Aziz* yang kami nyatakan dalam perenggan [8] di atas, faktor kesilapan peguam adalah salah satu faktor yang boleh dipertimbangkan dalam kes permohonan melanjutkan tempoh sebegini.

[11] Sesuatu yang tidak dapat dinafikan, dengan berlakunya kecuaiian yang membawa kepada berlakunya kelewatan oleh pihak Pemohon, sudah pasti menyebabkan pihak Responden juga terpaksa menanggung beban apabila wujudnya permohonan susulan bagi mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh, dan atas asas itu Kami berpandangan bahawa suatu jumlah kos perlu dikenakan ke atas pihak Pemohon.

[12] Kami ingin memberi peringatan kepada pihak Pemohon dan semua pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah. Perhatian yang mendalam adalah perlu diberikan oleh semua pihak agar perjalanan proses keadilan dapat berlaku dengan jalan yang sepatutnya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**.
2. Pemohon dikehendaki menyerahkan Rekod rayuan dalam tempoh 14 hari mulai dari tarikh hari ini.
3. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden berjumlah RM1000.00.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA PUAN HAJJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor